

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1691/2538	นายประสม ศิริษา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายยืน สงคัม	โจทก์
	นายเช่า สร้อยศิริ กับพวก	จำเลย
	นายเช่า สร้อยศิริ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายสุก สร้อยศิริ ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายเวียน วรรณา ที่ 3 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้น มีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกาจำเลย จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เห็นว่า ฎีกาที่ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดย สงบและเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของมา 5-6 ปี แล้วย่อมได้สิทธิครอบครองตาม กฎหมาย และโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งรับฎีกาของ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ด้วย หมายเหตุ โจทก์และผู้ร้องสอดยังไม่ได้รับสำเนา คำร้อง ระหว่างพิจารณา นายยืน สงคัม ยื่นคำร้องสอดว่าที่ดินพิพาทเป็นของตน มิใช่ ของโจทก์และจำเลยทั้งสี่ ขอให้ศาลพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้องสอด ยกฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้งสี่ออกไปจากที่ดินพิพาท ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบล พรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ตามแผนที่พิพาทเอกสาร

หมาย จ.12 กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหาย แก่โจทก์เป็นเงินปีละ 5,000 บาท นับแต่เดือนกรกฎาคม 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะออกไปจากที่ดินพิพาท ยกฟ้องแย้ง ยกคำร้องสอด ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 198) จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้ นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 205)

คำสั่ง จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันมาวางศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วย มาตรา 247 ก่อน จึงให้ยกคำร้อง

คำสั่ง จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันมาวางศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วย มาตรา 247 ก่อน จึงให้ยกคำร้อง

(ชลอ ทองแย้ม-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น